

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 985/2532

หม่อมหลวงพอควร ปัทมสิงห์

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บางกะปิแก๊ส กับ

พวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกะปิแก๊ส กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกะปิแก๊ส ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมชาย พงศ์สงวนไทย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 110)ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้น
หมายเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดส.บางกะปิแก๊สและนายสมพงษ์พงศ์สงวนไทย เข้าเป็น
จำเลยร่วมตามคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมทั้งสองชำระเงิน
217,197 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2526
จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 14,932 บาท 29
สตางค์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 80,470 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 104)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107,106)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 89 แผ่นที่ 2,97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 หรือจำเลยร่วมที่ 1หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 หรือจำเลยร่วมที่ 1หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พร้อมด้วยดอกเบี๊ยะเป็นเวลา 7 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>